

Procedura stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (AML/KYC)

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/06, wersja 1, obowiązuje od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2026 r.

Oznaczenie	BP/PRO/06
Wersja	1
Właściciel	Departament Zgodności
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	11 października 2024 r.
Obowiązuje od	1 listopada 2024 r.
Obowiązuje do	31 marca 2026 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	11 października 2024 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Niniejsza procedura określa zasady stosowania w Banku Przykładowym S.A. środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, w tym identyfikacji i weryfikacji tożsamości, ustalania beneficjentów rzeczywistych, oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych. Podstawę jej wydania stanowi ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644).

Celem procedury jest zapewnienie jednolitego, udokumentowanego i weryfikowalnego sposobu postępowania we wszystkich jednostkach Banku, tak aby instytucja nie została wykorzystana do celów przestępczych, a obowiązki wynikające z przepisów — także z przepisów o tajemnicy bankowej (zob. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646)) — były wykonywane w sposób wzajemnie uzgodniony.

Procedura wdraża podejście oparte na ocenie ryzyka: zakres i intensywność stosowanych środków zależą od poziomu ryzyka przypisanego klientowi, produktowi, kanałowi dostępu oraz położeniu geograficznemu. Procedura jest dokumentem wewnętrznym i nie jest przeznaczona dla klientów.

2. Zakres stosowania

Procedurę stosują pracownicy wszystkich jednostek Banku, którzy wykonując swoje zadania:

- 1) nawiązują stosunki gospodarcze z klientami, w szczególności przyjmują wnioski o otwarcie rachunków, lokat, kredytów i kart płatniczych;
- 2) przyjmują i realizują dyspozycje klientów, w tym wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz przelewy krajowe i zagraniczne;
- 3) prowadzą klientów korporacyjnych i klientów bankowości prywatnej;
- 4) zajmują się monitorowaniem transakcji, rozpatrywaniem alertów oraz przygotowywaniem zawiadomień dla organów państwa;
- 5) zarządzają dokumentacją klientów, jej archiwizacją oraz nadzorują jakość danych.

Procedura obejmuje klientów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, w tym przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia i wspólnoty mieszkaniowe, a także osoby działające w imieniu klienta na podstawie pełnomocnictwa lub przedstawicielstwa ustawowego.

Dla poszczególnych produktów obowiązują ponadto warunki szczegółowe zawarte w dokumentach „Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.” oraz „Regulamin rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.”. W razie rozbieżności przewagę mają przepisy powszechnie obowiązujące, a następnie niniejsza procedura.

Procedura nie reguluje zasad postępowania w sprawach reklamacyjnych; w tym zakresie pracownik stosuje procedurę obsługi reklamacji.

3. Odpowiedzialności

Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiadają następujący uczestnicy procesu:

- 1) **Pracownik placówki** — przeprowadza identyfikację i weryfikację klienta, zbiera dokumenty i oświadczenia, wypełnia formularz F-AML-01 oraz wprowadza dane w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD), a w razie wątpliwości zwraca się do przełożonego;
- 2) **Kierownik placówki** — zatwierdza nawiązanie stosunków gospodarczych z klientami o średnim ryzyku, czuwa nad kompletnością dokumentacji w placówce oraz organizuje bieżące szkolenia pracowników;
- 3) **Departament Obsługi Klienta** — odpowiada za procesy obsługi na odległość, w tym zdalną weryfikację tożsamości, oraz za korespondencję z klientem w sprawach uzupełnienia danych;
- 4) **Departament Zgodności** — jest właścicielem procedury, prowadzi ocenę ryzyka Banku, zatwierdza stosunki o wysokim ryzyku, odpowiada za zawiadomienia dla organów państwa i kontakt z nadzorem;
- 5) **Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy** — nadzoruje stosowanie procedury w skali Banku, składa Zarządowi sprawozdania okresowe i jest osobą kontaktową dla organów;
- 6) **Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności** — analizuje alerty z systemu monitorowania, przygotowuje rekomendacje i prowadzi rejestr transakcji podejrzanych;

- 7) **Departament Operacji** — wykonuje blokady i zamrożenia w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD na polecenie komórki zgodności (Departament Zgodności);
- 8) **Zarząd Banku** — zatwierdza procedurę, wyznacza członka zarządu odpowiedzialnego za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zapewnia zasoby potrzebne do jej stosowania.

Każdy pracownik jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia podejrzenia, że transakcja lub okoliczność może wiązać się z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na kwotę i stanowisko klienta. Zgłoszenie nie wymaga uprzedniej zgody przełożonego.

W razie nieobecności osoby wskazanej w procedurze jej zadania wykonuje zastępca wyznaczony w drodze pisemnego upoważnienia. Upoważnienie określa zakres zastępstwa i czas jego trwania; kopię przekazuje się do komórki zgodności (Departament Zgodności).

Przy zastępstwach obowiązują następujące ograniczenia:

- 1) zastępca nie może zatwierdzać relacji, w których występuje konflikt interesów, w szczególności gdy klientem jest osoba z jego rodziny lub pracownik Banku;
- 2) zatwierdzenie relacji wysokiego ryzyka przez zastępcę wymaga akceptacji osoby na stanowisku „Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy”, a w jego nieobecności — członka zarządu;
- 3) decyzje o zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej podejmuje wyłącznie osoba do tego upoważniona, a zastępstwo w tym zakresie jest ograniczone do dwóch osób wskazanych imiennie.

Każdy pracownik odpowiada za działania wykonane w ramach zastępstwa tak samo jak za czynności własne. Konflikt interesów zgłasza się niezwłocznie przełożonemu i komórce zgodności (Departament Zgodności), a czynności w danej sprawie przejmuje inna osoba.

Odpowiedzialność za przestrzeganie procedury jest rozłożona pomiędzy trzy linie obrony, tak aby zapewnić niezależność oceny i skuteczność kontroli.

Podział odpowiedzialności jest następujący:

- 1) **pierwsza linia** — pracownicy placówek i jednostek biznesowych, którzy stosują środki bezpieczeństwa finansowego na co dzień oraz identyfikują ryzyka związane z klientami;
- 2) **druga linia** — jednostka „Departament Zgodności” oraz jednostka „Departament Ryzyka”, które projektują zasady, monitorują ich stosowanie i doradzają jednostkom biznesowym;
- 3) **trzecia linia** — audyt wewnętrzny, który niezależnie ocenia skuteczność systemu i zgodność działania z przepisami.

Żadna z linii nie zastępuje pozostałych. Pracownik pierwszej linii nie może powierzyć jednostce zgodności decyzji, które należą do niego, a jednostka zgodności nie zatwierdza czynności, które sama wykonuje.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która korzysta z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, realizująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający zachowanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby o wyższych uprawnieniach decyzyjnych.

Dodatkowo, na potrzeby procedury, użyte określenia oznaczają:

- 1) **CDD** — środki bezpieczeństwa finansowego stosowane wobec klienta, obejmujące identyfikację, weryfikację, ustalenie beneficjenta rzeczywistego, ocenę stosunków gospodarczych i bieżące monitorowanie;
- 2) **KYC** — proces poznania klienta, na który składa się zebranie i weryfikacja informacji o kliencie, jego działalności oraz źródle pochodzenia środków;
- 3) **Beneficjent rzeczywisty** — osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem albo osoba, w której interesie nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana transakcja;
- 4) **PEP** — osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, a także członek jej rodziny i osoba znana jako bliski współpracownik;
- 5) **Stosunki gospodarcze** — relacja Banku z klientem o charakterze trwałym, nawiązywana w związku z prowadzeniem przez Bank działalności i w chwili nawiązania uznawana za mającą cechę trwałości;
- 6) **Transakcja okazjonalna** — transakcja niewynikająca ze stosunków gospodarczych, np. jednorazowa wpłata gotówkowa na rzecz osoby niebędącej klientem;
- 7) **Scoring ryzyka** — zestaw kryteriów punktowych służący do przypisania klientowi poziomu ryzyka: niskiego, średniego albo wysokiego;
- 8) **Alert** — komunikat generowany przez narzędzie informatyczne (system monitorowania transakcji MON-AML) o transakcji lub zachowaniu klienta odbiegającym od przyjętych scenariuszy;
- 9) **Zawiadomienie** — informacja przekazywana przez Bank organowi państwa w razie uzasadnionego podejrzenia, że transakcja ma związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
- 10) **GIIF** — organ właściwy w sprawach analizy informacji finansowych, określany generycznie jako Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 11) **Zamrożenie** — uniemożliwienie rozporządzania środkami lub zasobami gospodarczymi osoby objętej sankcjami, wykonywane przez Bank na podstawie przepisów

o szczególnych środkach sankcyjnych;

- 12) **Wykaz sankcyjny** — urzędowy wykaz osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, wczytywany do narzędzi Banku z uznanego dostawcy danych.

Dla potrzeb części procedury poświęconych analizie i monitorowaniu stosuje się dodatkowo następujące pojęcia:

- 1) **Alert** — komunikat generowany przez system monitorowania transakcji MON-AML, wskazujący na transakcję lub zespół transakcji wymagających oceny;
- 2) **Fałszywy alert** — alert, który po analizie nie wskazuje na wystąpienie przesłanek prania pieniędzy ani finansowania terroryzmu;
- 3) **Rozwarstwianie** — wprowadzanie do rachunku wielu operacji, mające na celu utrudnienie ustalenia pochodzenia środków;
- 4) **Strukturyzowanie** — dzielenie transakcji na mniejsze części w celu uniknięcia progów kontroli lub rejestracji;
- 5) **Osoba pośrednicząca** — osoba, która działa jako łącznik między klientem a Bankiem, nie będąc jego pełnomocnikiem ani przedstawicielem ustawowym;
- 6) **Zasoby gospodarcze** — aktywa każdego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które mogą być wykorzystane do uzyskania środków, towarów lub usług;
- 7) **Zamrożenie** — zablokowanie przemieszczania, przekazywania, zmiany lub wykorzystywania środków oraz zasobów gospodarczych.

Ponadto na potrzeby procedury stosuje się następujące określenia:

- 1) **Kraj wysokiego ryzyka** — państwo lub terytorium ujęte w dokumencie „Wykaz krajów podwyższonego ryzyka AML”, w szczególności z powodu braków w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu albo wysokiego poziomu korupcji;
- 2) **Rachunek powierniczy** — rachunek prowadzony przez Bank dla osoby, która dokonuje czynności w imieniu własnym, lecz na rachunek innej osoby;
- 3) **Źródło majątku** — ogół okoliczności, dzięki którym klient zgromadził całość posiadanego majątku (np. spadek, sprzedaż nieruchomości, wynagrodzenie);
- 4) **Źródło środków** — pochodzenie konkretnych środków, które mają być wpłacone lub przebrane w ramach stosunków gospodarczych;
- 5) **Typologia** — opis schematu działań charakterystycznych dla prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, publikowany przez organy lub opracowany w Banku;
- 6) **Zasada nieujawniania** — zakaz informowania klienta i osób nieuprawnionych o przekazaniu zawiadomienia lub prowadzeniu analizy;
- 7) **Dostawca danych sankcyjnych** — podmiot, od którego Bank otrzymuje zaktualizowane wykazy osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi;
- 8) **Karta klienta** — zestaw dokumentów i danych o kliencie przechowywany w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD).

5. Opis postępowania — identyfikacja i weryfikacja klienta

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Identyfikacja klienta	Pracownik ustala dane klienta na podstawie dokumentu tożsamości i weryfikuje je w niezależnych źródłach. Bez zakończonej identyfikacji nie można nawiązać stosunków gospodarczych.
Beneficjent i cel	Pracownik ustala beneficjenta rzeczywistego oraz cel i planowany charakter stosunków gospodarczych. Wyniki zapisuje w formularzu F-AML-01.
Ocena ryzyka	System przypisuje klientowi punkty według kryteriów scoringu, a pracownik potwierdza lub koryguje wynik. Poziom ryzyka decyduje o zakresie dalszych środków.
Zatwierdzenie relacji	Stosunki o średnim ryzyku zatwierdza kierownik, a o wysokim — Departament Zgodności. Przy ryzyku niskim stosuje się środki uproszczone.
Monitorowanie i zgłaszanie	Bank na bieżąco monitoruje transakcje i aktualizuje dane klienta. Przy uzasadnionym podejrzeniu sprawa trafia do zawiadomienia organu państwa.

Środki bezpieczeństwa finansowego stosuje się przed nawiązaniem stosunków gospodarczych, a także przy przeprowadzaniu transakcji okazjonalnej, której wartość wynosi równowartość 15 000 euro lub więcej, bez względu na to, czy dokonuje się jej jedną operacją, czy kilkoma operacjami, które wydają się ze sobą powiązane.

5.1. Ustal klienta będącego osobą fizyczną.

- 5.1.1. Zbierz imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL albo datę urodzenia (gdy numer nie został nadany) oraz adres zamieszkania.
- 5.1.2. W przypadku przedsiębiorcy dodatkowo ustal firmę, adres głównego miejsca wykonywania działalności i numer identyfikacji podatkowej.
- 5.1.3. Zażądaj okazania dokumentu tożsamości z fotografią; sprawdź jego ważność, kompletność i brak śladów przerobienia.

5.2. Zidentyfikuj klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

- 5.2.1. Ustal nazwę, formę organizacyjną, adres siedziby, numer w rejestrze i numer identyfikacji podatkowej.
- 5.2.2. Pobierz odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 3 miesiące, oraz dokumenty określające zasady reprezentacji.

- 5.2.3. Ustal i zweryfikuj osoby uprawnione do reprezentowania klienta oraz ich dane identyfikacyjne.
- 5.3. Zweryfikuj tożsamość klienta na podstawie dokumentów lub informacji z wiarygodnego i niezależnego źródła.
 - 5.3.1. Porównaj dane z dokumentu z danymi podanymi we wniosku i zanotuj każdą rozbieżność.
 - 5.3.2. Sprawdź dane w odpowiednich rejestrach publicznych, gdy dostęp do nich jest przewidziany w systemie.
 - 5.3.3. Jeżeli weryfikacji nie można zakończyć w dniu wizyty, wskaż uzasadnienie w formularzu F-AML-01 i ustal termin uzupełnienia nie dłuższy niż 14 dni.
- 5.4. Zweryfikuj pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego.
 - 5.4.1. Zidentyfikuj osobę działającą w imieniu klienta według tych samych zasad, które obowiązują wobec klienta.
 - 5.4.2. Zachowaj oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu umocowania.
- 5.5. Sprawdź klienta pod kątem sankcji i PEP przed zatwierdzeniem relacji.
 - 5.5.1. Uruchom systemowe sprawdzenie klienta, pełnomocników i osób uprawnionych do reprezentacji w wykazach sankcyjnych.
 - 5.5.2. Trafienie potwierdzone lub niejednoznaczne przekaż natychmiast do komórki zgodności (Departament Zgodności) i wstrzymaj nawiązanie relacji.
- 5.6. Zapisz wyniki w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD) i dołącz skany dokumentów do karty klienta.

Zakaz: nie nawiązuj stosunków gospodarczych, nie wykonuj transakcji okazjonalnej i nie wypłacaj środków, jeśli identyfikacja lub weryfikacja nie zostały zakończone. Nie otwieraj rachunków anonimowych ani rachunków na fikcyjne dane.

- 5.7. Przeprowadź zdalną identyfikację klienta za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 - 5.7.1. Sprawdź, czy klient jest już zidentyfikowany w Banku; jeśli tak, wykorzystaj dane z karty klienta.
 - 5.7.2. Jeżeli klient nie jest znany, zażądaj przesłania zdjęcia dokumentu oraz zdjęcia twarzy i porównaj je przy użyciu narzędzia biometrycznego.
 - 5.7.3. Wynik zbliżony do wartości granicznej zawsze sprawdź ręcznie, a w razie wątpliwości zaproponuj wizytę w placówce.
- 5.8. Zweryfikuj dane za pomocą przelewu weryfikacyjnego.
 - 5.8.1. Zleć klientowi przelew z rachunku prowadzonego na jego nazwisko w innej instytucji; nazwa i numer rachunku muszą być zgodne z danymi z wniosku.
 - 5.8.2. Nie przyjmuj przelewu z rachunku prowadzonego na rzecz osoby trzeciej.
- 5.9. Ustal ograniczenia obowiązujące do chwili pełnej weryfikacji.
 - 5.9.1. Do czasu zakończenia weryfikacji nie wydawaj instrumentów płatniczych ani nie uruchamiaj kredytu.
 - 5.9.2. Ogranicz transakcje do wpłaty początkowej i przelewów przychodzących.

- 5.10. Zablokuj dostęp do rachunku, jeżeli w terminie 14 dni klient nie uzupełni brakujących dokumentów, i poinformuj go o tym na trwałym nośniku.
- 5.11. Zaktualizuj dane klienta w razie zmiany dokumentu tożsamości.
 - 5.11.1. Po wygaśnięciu dokumentu poproś klienta o okazanie nowego i porównaj go z dotychczasowymi danymi w system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD; zmiany numeru, nazwiska lub adresu wpisz z zachowaniem historii.
 - 5.11.2. Jeżeli klient zmienił nazwisko, zażądaj dokumentu potwierdzającego zmianę, na przykład odpisu aktu małżeństwa lub orzeczenia.
 - 5.11.3. Gdy klient nie przedstawi nowego dokumentu w terminie wskazanym w wezwaniu, ogranicz dostęp do usług do czynności niezbędnych do ochrony jego środków.
- 5.12. Zweryfikuj zgodność danych klienta z danymi zewnętrznymi.
 - 5.12.1. Gdy dane w rejestrach państwowych różnią się od danych w Banku, ustal przyczynę i uzupełnij dane po potwierdzeniu u klienta.
 - 5.12.2. Rozbieżności, których klient nie umie wyjaśnić, przekaz do analizy jednostce „Departament Zgodności”.
- 5.13. Zapisz wynik aktualizacji.
 - 5.13.1. W karcie klienta odnotuj datę, zakres zmian i osobę, która je wprowadziła.
 - 5.13.2. Poprzednie dane zachowaj w historii przez okres wskazany w części dotyczącej dokumentacji.

6. Opis postępowania — beneficjent rzeczywisty i cel stosunków gospodarczych

- 6.1. Ustal beneficjenta rzeczywistego klienta, który nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek.
 - 6.1.1. Zapytaj klienta o osoby, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają więcej niż 25% udziałów albo ogółu praw głosu.
 - 6.1.2. Jeżeli takiej osoby nie ma, ustal osobę sprawującą kontrolę w inny sposób, np. na podstawie uprawnień do powoływania zarządu.
 - 6.1.3. Jeżeli nie ustalono żadnej osoby, jako beneficjenta rzeczywistego wskaź osobę zajmującą wyższe stanowisko kierownicze i udokumentuj przyczynę takiego wyboru.
- 6.2. Potwierdź dane beneficjenta rzeczywistego.
 - 6.2.1. Ustal imię i nazwisko, obywatelstwo oraz — jeśli to możliwe — numer PESEL i adres zamieszkania beneficjenta.
 - 6.2.2. Porównaj oświadczenie klienta z informacjami z centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz z innych wiarygodnych źródeł.
 - 6.2.3. Rozbieżność między oświadczeniem klienta a danymi z rejestru zgłoś do komórki zgodności (Departament Zgodności) w ciągu 2 dni od jej stwierdzenia.
- 6.3. Poznaj strukturę własności i kontroli klienta.
 - 6.3.1. Sporządź lub zbierz schemat struktury własnościowej, gdy między klientem

- a beneficjentem występuje więcej niż jedno ogniwo.
- 6.3.2. Zwróć uwagę na struktury z udziałem podmiotów w krajach ujętych w dokumencie „Wykaz krajów podwyższonego ryzyka AML” oraz na udziały na okaziciela i powiernictwo.
- 6.4. Ustal cel i planowany charakter stosunków gospodarczych.
- 6.4.1. Zapytaj o przewidywane rodzaje i wartość miesięczną transakcji, rodzaj kontrahentów oraz geograficzny zasięg rozliczeń.
- 6.4.2. Zapytaj o źródło pochodzenia środków, które będą wpłacane na rachunek, i odnotuj odpowiedź własnymi słowami klienta.
- 6.4.3. Przy wpłacie przekraczającej 50 000,00 zł lub wyraźnie niezgodnej z deklarowaną działalnością zażądaj dokumentu potwierdzającego źródło środków.
- 6.5. Ustal, czy klient działa na własny rachunek.
- 6.5.1. Jeżeli klient wskazuje, że działa na rzecz osoby trzeciej, zidentyfikuj tę osobę i zbierz dokument uzasadniający takie działanie.
- 6.6. Wpisz ustalenia w sekcji B formularza F-AML-01 i poproś klienta o podpisanie oświadczenia o prawdziwości danych.
- 6.7. Ustal beneficjenta rzeczywistego spółki z kilkoma poziomami struktury właścicielskiej.
- 6.7.1. Poproś przedstawiciela klienta o schemat struktury, w którym wskazano wszystkie podmioty pośredniczące, ich udziały procentowe i kraje rejestracji.
- 6.7.2. Przelicz udziały pośrednie przez mnożenie wartości na kolejnych poziomach; osobę, której łączny udział przekracza 25%, wpisz jako beneficjenta rzeczywistego.
- 6.7.3. Wynik obliczeń zapisz w karcie klienta wraz z datą i imieniem osoby, która go sporządziła.
- 6.8. Zweryfikuj dane beneficjenta w niezależnych źródłach.
- 6.8.1. Porównaj oświadczenie klienta z danymi z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz z odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców.
- 6.8.2. Wykryte rozbieżności zgłoś klientowi i poproś, aby w terminie 14 dni wyjaśnił je lub zaktualizował wpis.
- 6.8.3. O rozbieżności, której klient nie usunął w terminie, poinformuj komórkę zgodności (Departament Zgodności); informacja ta może uzasadniać zgłoszenie zgodnie z przepisami.
- 6.9. Gdy żadna osoba nie spełnia kryterium udziału, ustal beneficjenta według kryterium kontroli.
- 6.9.1. Zbadaj, kto faktycznie sprawuje kontrolę: powołuje zarząd, ma prawo weta, dysponuje większością głosów na mocy porozumień albo wywiera decydujący wpływ w inny sposób.
- 6.9.2. Jeżeli nikt nie spełnia również tego kryterium, jako beneficjenta wpisz członka organu zarządzającego z najwyższym uprawnieniem i odnotuj, że przyjęto rozwiązanie zastępcze.
- 6.10. Zapewnij aktualność danych.
- 6.10.1. Poproś klienta o niezwłoczne informowanie o każdej zmianie wśród wspólników, akcjonariuszy lub osób kontrolujących.

- 6.10.2. Przy każdym przeglądzie okresowym ponownie sprawdź dane beneficjenta w rejestrze i potwierdź ich zgodność.
- 6.11. Ustal beneficjenta rzeczywistego spółki giełdowej lub kontrolowanej przez spółkę giełdową.
 - 6.11.1. Potwierdź notowanie akcji na rynku regulowanym i sprawdź w dostępnych źródłach publicznych wykaz akcjonariuszy przekraczających próg znacznego udziału.
 - 6.11.2. Jeżeli spółka podlega wymogom ujawniania informacji równoważnym z wymogami unijnymi, możesz poprzestać na ustaleniu osób, które posiadają ponad 25% akcji.
- 6.12. Zbadaj strukturę, gdy akcjonariuszem jest podmiot prywatny.
 - 6.12.1. Dla każdego akcjonariusza niebędącego spółką publiczną ustal jego właścicieli według zasad ogólnych.
 - 6.12.2. W razie braku danych o rzeczywistych właścicielach wystąp do klienta o oświadczenie, a odpowiedź porównaj z informacjami z rejestrów.
- 6.13. Udokumentuj sposób, w jaki ustalono beneficjenta.
 - 6.13.1. Zapisz źródła informacji, daty ich pobrania i imię osoby, która dokonała ustaleń.
 - 6.13.2. Przy kolejnym przeglądzie powtórz sprawdzenie, a różnice opisz.

7. Opis postępowania — ocena ryzyka klienta

Poziom ryzyka klienta określa się na podstawie scoringu w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD); pełne kryteria zawiera Załącznik nr 2. Osoba wprowadzająca dane nie może pominąć żadnego z kryteriów, a każdą ręczną zmianę wyniku uzasadnia w polu komentarza.

- 7.1. Wprowadź do systemu dane niezbędne do wyliczenia wyniku.
 - 7.1.1. Wskaż rodzaj klienta, branżę, kraj rezydencji, obywatelstwo oraz kraje, z którymi klient będzie się rozliczać.
 - 7.1.2. Wskaż rodzaj produktu, kanał obsługi (placówka, bankowość elektroniczna, kontakt na odległość) i spodziewaną strukturę transakcji.
 - 7.1.3. Zaznacz informacje o ewentualnych powiązaniach z PEP lub z osobami z wykazów sankcyjnych.
- 7.2. Odczytaj wynik punktowy i przypisz klientowi poziom ryzyka.
 - 7.2.1. Wynik nie więcej niż 25 punktów oznacza ryzyko niskie.
 - 7.2.2. Wynik pośredni oznacza ryzyko średnie.
 - 7.2.3. Wynik 60 punktów lub więcej oznacza ryzyko wysokie i obliguje do zastosowania wzmocnionych środków bezpieczeństwa.
- 7.3. Uwzględnij czynniki podnoszące wynik niezależnie od punktów.
 - 7.3.1. Klient będący PEP otrzymuje 40 punktów i jest zawsze klasyfikowany jako klient wysokiego ryzyka.
 - 7.3.2. Związek z krajem wysokiego ryzyka zwiększa wynik o 35 punktów.
 - 7.3.3. Intensywne korzystanie z gotówki zwiększa wynik o 15 punktów.

- 7.4. Przekaż do zatwierdzenia nawiązanie stosunków gospodarczych.
 - 7.4.1. Przy ryzyku niskim decyzję podejmuje pracownik, jeśli kierownik placówki nie zażąda ponownej oceny.
 - 7.4.2. Przy ryzyku średnim relację akceptuje kierownik placówki.
 - 7.4.3. Przy ryzyku wysokim relację zatwierdza Departament Zgodności po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją.
- 7.5. Ustal częstotliwość przeglądu danych klienta.
 - 7.5.1. Klienta wysokiego ryzyka obejmuje się przeglądem raz w roku.
 - 7.5.2. Klienta średniego ryzyka poddaje się przeglądowi co 3 lata.
 - 7.5.3. Klienta niskiego ryzyka poddaje się przeglądowi co 5 lat.
- 7.6. Powiadom klienta, że Bank odmawia nawiązania relacji, jeżeli nie można zastosować środków bezpieczeństwa finansowego. Nie podawaj przyczyny wykraczającej poza stwierdzenie, że odmowa wynika z przepisów prawa.
- 7.7. Zaktualizuj ocenę ryzyka po zmianie okoliczności dotyczących klienta.
 - 7.7.1. Zmianę adresu do korespondencji na zagraniczny, zmianę właściciela lub nietypowe zwiększenie obrotów traktuj jako okoliczność wymagającą ponownego przeliczenia punktów.
 - 7.7.2. Wynik nowego scoringu porównaj z wcześniejszym i, jeżeli różnica przekracza jedną kategorię, poinformuj kierownika.
- 7.8. Wprowadź zmiany w narzędziu.
 - 7.8.1. Zaktualizuj dane w system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD w dniu uzyskania informacji; poprzedni wynik zostaje zachowany w historii klienta.
 - 7.8.2. Gdy zmiana skutkuje przejściem do wysokiego ryzyka, uruchom środki wzmocnione i odnotuj datę ich wdrożenia.
- 7.9. Poinformuj powiązane jednostki.
 - 7.9.1. Opiekun klienta i komórka monitorowania powinni otrzymać informację o zmianie kategorii ryzyka w ciągu jednego dnia roboczego.
 - 7.9.2. Kategorię ryzyka klienta wolno ujawniać wyłącznie osobom, które potrzebują jej do wykonywania obowiązków służbowych.
- 7.10. Zastosuj punktację za okoliczności szczególne w ocenie ryzyka.
 - 7.10.1. Za status osoby eksponowanej politycznie doliczaj 40 punktów punktów, za powiązanie z krajem wysokiego ryzyka — 35 punktów, a za intensywne korzystanie z gotówki — 15 punktów.
 - 7.10.2. Okoliczności, których nie ujęto w tabeli punktacji, opisz w polu uwag i przekaz do oceny jednostce zgodności.
- 7.11. Rozpatrz wniosek o obniżenie kategorii ryzyka.
 - 7.11.1. Wniosek składa opiekun klienta, wskazując nowe okoliczności, które uzasadniają zmianę, oraz dołączając dokumenty.
 - 7.11.2. Decyzję podejmuje kierownik jednostki zgodności w terminie siedmiu dni roboczych i zapisuje uzasadnienie.
- 7.12. Raportuj strukturę ryzyka klientów.

- 7.12.1. Raz na kwartał jednostka „Departament Ryzyka” zestawia liczbę klientów w poszczególnych kategoriach, zmiany w ich strukturze oraz klientów z przeterminowanym przeglądem.
- 7.12.2. Zestawienie omawia się na posiedzeniu komitetu zarządczego i wykorzystuje do aktualizacji oceny ryzyka Banku.

8. Opis postępowania — środki uproszczone i wzmacnione, PEP, kraje wysokiego ryzyka

Środki uproszczone wolno stosować tylko wtedy, gdy ocena ryzyka potwierdza niskie ryzyko; środki wzmacnione są obowiązkowe wobec klientów wysokiego ryzyka, PEP, klientów z krajów wysokiego ryzyka oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach.

- 8.1. Zastosuj środki uproszczone (SDD) wobec klienta niskiego ryzyka.
 - 8.1.1. Zawęż zakres zbieranych informacji do danych identyfikacyjnych i weryfikacji w jednym niezależnym źródle.
 - 8.1.2. Wydłuż okres między przeglądami do wartości wskazanej dla ryzyka niskiego.
 - 8.1.3. Przy każdej wątpliwości lub zmianie okoliczności wróć do pełnego zakresu środków i ponów ocenę ryzyka.
- 8.2. Zastosuj środki wzmacnione (EDD) wobec klienta wysokiego ryzyka.
 - 8.2.1. Pozyskaj dodatkowe dokumenty dotyczące źródła majątku i źródła pochodzenia środków; klient ma na ich dostarczenie 10 dni.
 - 8.2.2. Uzyskaj zgodę komórki zgodności (Departament Zgodności) na nawiązanie lub kontynuowanie stosunków gospodarczych.
 - 8.2.3. Podnieś częstotliwość i intensywność monitorowania transakcji oraz przeglądów danych.
- 8.3. Zidentyfikuj PEP i zastosuj odpowiednie środki.
 - 8.3.1. Zapytaj klienta i beneficjenta rzeczywistego o piastowane lub piastowane w przeszłości eksponowane stanowisko; wynik porównaj z danymi z wykazu.
 - 8.3.2. Uwzględniaj osobę jako PEP przez 12 miesięcy po zaprzestaniu pełnienia funkcji, a następnie dokonaj ponownej oceny ryzyka.
 - 8.3.3. Ustal źródło majątku i środków PEP, a decyzję o relacji przedstaw do zatwierdzenia przez komórkę zgodności (Departament Zgodności) i członka zarządu odpowiedzialnego za przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
- 8.4. Zastosuj środki wzmacnione wobec klientów związanych z krajami wysokiego ryzyka.
 - 8.4.1. Sprawdź kraj rezydencji, siedziby, miejsca prowadzenia działalności oraz kraj kontrahentów według dokumentu „Wykaz krajów podwyższonego ryzyka AML”.
 - 8.4.2. Wobec transakcji z krajami wysokiego ryzyka zbierz informacje o ich celu i charakterze oraz dokumenty handlowe.
- 8.5. Zapisz rodzaj zastosowanych środków i uzasadnienie w formularzu F-AML-01, a ich kopię dołącz do karty klienta.
- 8.6. Zastosuj środki wzmacnione wobec klienta, który często zmienia swoje dane lub strukturę własnościową.

- 8.6.1. Zestaw historię zmian w system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD i sprawdź, czy zmiany nie następują w czasie zbliżonym do dużych transakcji lub próśb o podwyższenie limitów.
- 8.6.2. Zapytaj klienta o przyczyny zmian; odpowiedzi zapisz i oceń ich wiarygodność z uwzględnieniem dokumentów.
- 8.7. Zweryfikuj aktualny stan faktyczny.
 - 8.7.1. Sprawdź w rejestrach publicznych, czy zmiany zostały ujawnione i kiedy; zwróć uwagę na wpisy dokonane z opóźnieniem.
 - 8.7.2. Jeżeli zmiany prowadzą do ukrycia rzeczywistego beneficjenta, zastosuj procedurę zgłoszenia podejrzenia.
- 8.8. Ogranicz ryzyko do czasu wyjaśnienia.
 - 8.8.1. Na czas wyjaśnień obniż limity operacji klienta i wyłącz usługi, które umożliwiają szybkie przesunięcie środków poza Bank.
 - 8.8.2. Ograniczenia znosi kierownik jednostki zgodności po zakończeniu analizy.
- 8.9. Utrzymuj wykaz krajów podwyższonego ryzyka.
 - 8.9.1. Departament Zgodności aktualizuje wykaz na podstawie list organizacji międzynarodowych, wskazań Komisji Europejskiej i własnej oceny.
 - 8.9.2. Wykaz jest dostępny w systemie i w intranecie; pracownik sprawdza jego aktualną wersję przy każdej ocenie.
 - 8.9.3. O zmianie wykazu informuje się pracowników w ciągu jednego dnia roboczego.
- 8.10. Zastosuj środki wobec transakcji z krajem wysokiego ryzyka.
 - 8.10.1. Załadaj od klienta umowy lub faktury potwierdzające charakter transakcji.
 - 8.10.2. Zbadaj, czy odbiorca i bank odbiorcy nie znajdują się w wykazach sankcyjnych.
 - 8.10.3. Gdy transakcja jest nietypowa, zgłoś ją do komórki analitycznej (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności) przed jej wykonaniem.
- 8.11. Rozważ odmowę wykonania transakcji, jeżeli klient nie przedstawi dokumentów albo ich treść budzi wątpliwości; o odmowie poinformuj Departament Zgodności.

9. Opis postępowania — bieżące monitorowanie transakcji

Monitorowanie obejmuje analizę transakcji w całym okresie trwania stosunków gospodarczych oraz aktualizację dokumentów i informacji o kliencie. Służy sprawdzeniu, czy transakcje są zgodne z wiedzą Banku o kliencie, jego działalności i profilu ryzyka.

- 9.1. Monitoruj transakcje za pomocą narzędzia informatycznego (system monitorowania transakcji MON-AML).
 - 9.1.1. System porównuje transakcje ze scenariuszami, m.in. dotyczącymi dzielenia wpłat, szybkiego przepływu środków, nietypowych kierunków przelewów i nagłego wzrostu obrotów.
 - 9.1.2. Wszystkie alerty trafiają do komórki analitycznej (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności); pracownik placówki nie może ich usuwać ani zmieniać.
- 9.2. Zastosuj progi transakcyjne.

- 9.2.1. Odnotowuj każdą transakcję gotówkową o wartości równoważącą 10 000 euro lub wyższej, także gdy składa się z kilku powiązanych operacji.
- 9.2.2. Wpłaty gotówkowe przekraczające 50 000,00 zł wymagają potwierdzenia pochodzenia środków przed zaksięgowaniem.
- 9.2.3. W przypadku operacji powiązanych o łącznej wartości co najmniej równoważącą 5 000 euro w jednym dniu wykonaj dodatkową analizę, nawet jeśli żadna z nich nie przekracza progu.
- 9.3. Kontroluj dane towarzyszące przelewom.
 - 9.3.1. Przy przelewie o wartości przekraczającej równoważącą 1 000 euro sprawdź kompletność danych zleceniodawcy i odbiorcy.
 - 9.3.2. Brak wymaganych danych jest podstawą do wstrzymania przelewu do czasu ich uzupełnienia.
- 9.4. Aktualizuj dane klienta.
 - 9.4.1. Przy każdym kontakcie z klientem zweryfikuj aktualność danych i dokumentu tożsamości.
 - 9.4.2. Przy przeglądzie okresowym ponów ocenę ryzyka i sprawdź zgodność transakcji z deklarowanym celem relacji.
 - 9.4.3. Jeżeli klient nie uzupełni danych w wyznaczonym terminie, zawiadom Departament Zgodności w celu podjęcia decyzji o ograniczeniu usług.
- 9.5. Wykonuj ponowną ocenę ryzyka po zdarzeniach nadzwyczajnych, np. zmianie właściciela, wzroście obrotów, informacji z mediów lub trafieniu na wykaz sankcyjny.
- 9.6. Przeanalizuj alert dotyczący wpłat gotówkowych.
 - 9.6.1. Otwórz alert w system monitorowania transakcji MON-AML i porównaj kwoty oraz częstotliwość wpłat z deklaracją klienta o przewidywanych obrotach.
 - 9.6.2. Zwróć uwagę na wpłaty dzielone na mniejsze kwoty, dokonywane w krótkich odstępach czasu lub w różnych placówkach; zestaw je z progiem równoważącym 10 000 euro.
 - 9.6.3. Jeżeli klient wpłaca środki i w krótkim czasie je wypłaca lub przelewa dalej, odnotuj to jako cechę typową dla rozwarstwiania środków.
- 9.7. Zbierz wyjaśnienia klienta.
 - 9.7.1. Skontaktuj się z klientem przez opiekuna lub placówkę i poproś o wyjaśnienie pochodzenia środków; nie ujawniaj, że sprawa jest przedmiotem analizy sygnalizacyjnej.
 - 9.7.2. Wyjaśnienia i przedłożone dokumenty dołącz do sprawy; brak dokumentów samodzielnie nie stanowi podstawy zawiadomienia, lecz podlega ocenie.
- 9.8. Podejmij decyzję w sprawie alertu.
 - 9.8.1. Alert zamykasz jako nieuzasadniony, jeśli wyjaśnienia są spójne z profilem klienta; wpisz uzasadnienie wystarczające do odtworzenia decyzji przez inną osobę.
 - 9.8.2. Jeżeli wątpliwości nie zostały usunięte, eskaluj sprawę do Zespołu Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności w terminie 2 dni.
- 9.9. Zarządzaj scenariuszami monitorowania.

- 9.9.1. Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności raz na kwartał ocenia skuteczność scenariuszy, liczbę alertów fałszywie dodatnich i czas ich obsługi.
- 9.9.2. Zmiany progów i parametrów zatwierdza Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy po konsultacji z komórką ryzyka (Departament Ryzyka).
- 9.9.3. Każdą zmianę dokumentuje się w protokole zmiany z datą wdrożenia i uzasadnieniem.
- 9.10. Przeprowadź test systemu monitorowania.
 - 9.10.1. Raz w roku sprawdź kompletność i poprawność danych przekazywanych do systemu z systemu centralnego CBS-PRZYKŁAD.
 - 9.10.2. Wykonaj testy wsteczne na wybranych transakcjach i sprawdź, czy odpowiednie scenariusze wygenerowały alerty.
- 9.11. Wyłącz klienta spod scenariusza tylko wtedy, gdy decyzję uzasadnioną i zatwierdzoną wpisano do systemu; okresowo przeglądaj wszystkie wyłączenia.
- 9.12. Zgłaszaj zespołowi Departamentu Zgodności błędy w danych, które uniemożliwiają prawidłowe monitorowanie.

10. Opis postępowania — analiza transakcji podejrzanych i zawiadomienia

Analiza transakcji podejrzanej rozpoczyna się z chwilą wygenerowania alertu albo zgłoszenia pracownika. W postępowaniu obowiązuje zakaz informowania klienta oraz osób trzecich o zamiarze, trwaniu lub zakończeniu analizy (zasada „nieujawniania”).

- 10.1. Zarejestruj alert lub zgłoszenie w narzędziu ewidencyjnym (rejestr transakcji podejrzanych RTP).
 - 10.1.1. Wpis zawiera datę, źródło alertu, dane klienta, wartość i opis transakcji.
 - 10.1.2. Zgłoszenie pracownika przesyłaj na adres aml@bank.example lub przez formularz F-AML-05; nie umieszczaj w korespondencji treści, która mogłaby zostać ujawniona klientowi.
- 10.2. Przeprowadź analizę alertu w terminie 5 dni od jego wygenerowania.
 - 10.2.1. Zgromadź historię rachunku, dane KYC, dokumenty związane z transakcją i informacje z innych źródeł dostępnych Bankowi.
 - 10.2.2. Oceń, czy transakcja ma uzasadnienie ekonomiczne lub prawne, czy jest zgodna z profilem klienta i czy odpowiada typologiom prania pieniędzy.
 - 10.2.3. Zapisz wnioski i wskaż: alert nieuzasadniony, wymagający wyjaśnień klienta albo uzasadniający zawiadomienie.
- 10.3. Uzyskaj wyjaśnienia od klienta, gdy jest to potrzebne i nie zagraża skuteczności postępowania.
 - 10.3.1. Pytania zadaje wyłącznie pracownik wskazany przez komórkę analityczną (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności), w sposób niezdradzający podejrzeń Banku.
 - 10.3.2. Wyjaśnienia klienta odnotuj w sprawie; niewiarygodne lub sprzeczne odpowiedzi stanowią okoliczność przemawiającą za zawiadomieniem.

- 10.4. Eskaluj sprawę do osoby na stanowisku „Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy” w ciągu 2 dni od ustalenia, że podejrzenie jest uzasadnione.
- 10.5. Przygotuj zawiadomienie dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 - 10.5.1. Zawiadomienie zawiera dane klienta i beneficjenta, opis transakcji, uzasadnienie podejrzenia oraz załączniki, w tym wyciąg z rachunku.
 - 10.5.2. Zawiadomienie wysyła się elektronicznie w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia podejrzenia; odpowiada za to Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 - 10.5.3. Wysyłka odbywa się także wtedy, gdy transakcję odrzucono lub nie doprowadzono do jej wykonania.
- 10.6. Zastosuj się do żądań organu państwa.
 - 10.6.1. Wstrzymanie transakcji lub blokadę rachunku na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wykonuje się niezwłocznie na okres do 96 godzin; dalsze utrzymanie blokady następuje wyłącznie na podstawie postanowienia prokuratora na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
- 10.7. Zamknij sprawę wpisem do rejestru i zdecyduj o dalszej współpracy z klientem.
 - 10.7.1. Departament Zgodności decyduje o ograniczeniu usług, zmianie poziomu ryzyka albo wypowiedzeniu umowy w trybie przewidzianym w regulaminie produktu.
- 10.8. Wstrzymaj transakcję na wniosek lub z własnej inicjatywy Banku.
 - 10.8.1. Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że transakcja ma związek z praniem pieniędzy, koordynator może zdecydować o jej wstrzymaniu i niezwłocznie poinformować organ.
 - 10.8.2. Wstrzymanie trwa nie dłużej niż 96 godzin od dnia zawiadomienia, chyba że organ postanowi inaczej w drodze żądania.
 - 10.8.3. Pracownik obsługujący klienta, pytany o przyczynę, informuje wyłącznie o wystąpieniu przeszkody technicznej w realizacji dyspozycji.
- 10.9. Obsłuż żądanie prokuratora o dalsze wstrzymanie.
 - 10.9.1. Żądanie prokuratora o zablokowanie rachunku przyjmij w jednostce „Departament Prawny”, sprawdź jego formę i podpis oraz przekaz do wykonania.
 - 10.9.2. Blokada na podstawie takiego żądania obowiązuje przez okres wskazany w przepisach, nie dłużej niż 6 miesięcy.
- 10.10. Zakończ blokadę po upływie terminu.
 - 10.10.1. Jeżeli w terminie nie wpłynie postanowienie o zajęciu lub zabezpieczeniu, zwolnij blokadę w CBS-PRZYKŁAD.
 - 10.10.2. Przed zwolnieniem blokady sprawdź w rejestrze, czy nie ma w sprawie innych żądań organów.
- 10.11. Zgłoś podejrzenie wewnętrzne.
 - 10.11.1. Pracownik, który poweźmie podejrzenie, że transakcja lub okoliczność wiąże się z praniem pieniędzy, niezwłocznie wypełnia wewnętrzny formularz zgłoszenia i przekazuje go na adres aml@bank.example.
 - 10.11.2. Zgłoszenie zawiera opis okoliczności, dane klienta i kontrahentów, kwoty, daty oraz wskazanie, dlaczego transakcja wydaje się nietypowa.

- 10.11.3. Zgłaszającemu nie wolno informować klienta ani współpracowników spoza łańcucha służbowego o złożeniu zgłoszenia.
- 10.12. Przeprowadź analizę zgłoszenia.
 - 10.12.1. Analityk z Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności zbiera dane z systemów Banku, ustala powiązania między rachunkami i klientami oraz zestawia je z typologiami.
 - 10.12.2. Analiza kończy się w terminie 5 dni, a jej wynik zawiera rekomendację: zamknięcie sprawy, dalsze monitorowanie lub zawiadomienie organu.
- 10.13. Podejmij decyzję o zawiadomieniu.
 - 10.13.1. Decyzję o zawiadomieniu Generalny Inspektor Informacji Finansowej podejmuje koordynator (stanowisko „Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy”) i zapisuje uzasadnienie niezależnie od kierunku rozstrzygnięcia.
 - 10.13.2. Zawiadomienie przekazuje się w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia uzasadnionego podejrzenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego organu.
- 10.14. Potwierdź zawiadomienie i zachowaj tajemnicę.
 - 10.14.1. Urzędowe poświadczenie przyjęcia zawiadomienia dołącz do akt sprawy w rejestr transakcji podejrzanych RTP.
 - 10.14.2. Do dnia otrzymania informacji z organu nie zmieniaj sposobu obsługi klienta w sposób dla niego zauważalny, chyba że wymaga tego bezpieczeństwo środków.

11. Zamrożenie środków i blokada rachunków

Bank stosuje szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych w wykazach sankcyjnych oraz w decyzjach właściwych organów. Środki te mają charakter bezwzględny i nie wymagają zgody ani wiedzy klienta.

Po stwierdzeniu, że klient lub jego kontrahent jest objęty sankcjami, pracownik i jednostki Banku postępują następująco:

- 1) pracownik, który stwierdził trafienie, nie wykonuje dyspozycji i niezwłocznie powiadamia Departament Zgodności telefonicznie oraz przez narzędzie ewidencyjne (rejestr transakcji podejrzanych RTP);
- 2) Departament Zgodności potwierdza zgodność danych osoby z wykazem, a w razie wątpliwości co do tożsamości przeprowadza analizę dodatkową;
- 3) po potwierdzeniu trafienia Departament Operacji wdraża zamrożenie środków i zasobów gospodarczych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin;
- 4) o zamrożeniu Departament Zgodności zawiadamia właściwy organ oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a także, o ile jest to dopuszczalne, osobę objętą środkiem — w sposób niezagrażający postępowaniu;
- 5) środki objęte zamrożeniem są ewidencjonowane odrębnie i nie podlegają wypłacie, przelewowi ani żadnym innym operacjom bez zgody właściwego organu.

Zamrożenie uchyla się wyłącznie na podstawie decyzji organu lub wykreślenia osoby

z wykazu. Odblokowanie zatwierdza Departament Zgodności, a Departament Operacji dokumentuje datę i podstawę zmiany w karcie klienta.

Wykazy sankcyjne są aktualizowane w narzędziach Banku nie później niż następnego dnia roboczego po ich ogłoszeniu. Za aktualizację odpowiada Departament Zgodności, a za dostarczenie danych — wskazany dostawca danych o sankcjach.

11.1. Sprawdź klientów w wykazach sankcyjnych przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania.

11.1.1. Przy każdym nowym kliencie, beneficjencie rzeczywistym i pełnomocniku wykonaj kontrolę w system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD przed zawarciem umowy.

11.1.2. Po każdej aktualizacji wykazów system automatycznie porównuje bazę klientów z nowymi wpisami; wyniki trafiają do Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności.

11.1.3. Zgodność częściową, na przykład zbieżne nazwisko przy odmiennej dacie urodzenia, wyjaśnia analityk na podstawie dodatkowych danych identyfikacyjnych.

11.2. Zamroź środki po potwierdzeniu zgodności.

11.2.1. Po potwierdzeniu, że klient znajduje się w wykazie, zamroź wszystkie środki i zasoby w terminie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili otrzymania informacji o wpisie.

11.2.2. Zamrożenie obejmuje rachunki, lokaty, skrytki, instrumenty finansowe oraz zobowiązania klienta, które mogłyby posłużyć do przekazania zasobów.

11.3. Poinformuj właściwy organ.

11.3.1. Zawiadomienie o zamrożeniu wraz z wykazem zamrożonych składników przekaz organowi wskazanemu w przepisach za pośrednictwem koordynatora.

11.3.2. Klienta nie informuje się o powodach zamrożenia, a jedynie o tym, że wykonanie dyspozycji jest niemożliwe z mocy przepisów.

11.4. Obsługuj zamrożone środki.

11.4.1. Odsetki i inne korzyści naliczane na zamrożonym rachunku dopisuj w ciągu dalszym do środków zamrożonych.

11.4.2. Wypłaty na pokrycie niezbędnych wydatków możliwe są wyłącznie za zezwoleniem właściwego organu, które dołącza się do akt sprawy.

12. Przypadki szczególne

W przypadkach szczególnych pracownik stosuje następujące zasady:

- 1) **Obsługa na odległość** — jeżeli klient nie jest obecny osobiście, tożsamość weryfikuje się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, środka identyfikacji elektronicznej o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa albo zdalnej weryfikacji dokumentu z potwierdzeniem biometrycznym; relację klasyfikuje się co najmniej jako średnie ryzyko;
- 2) **Klient nierezydent** — zażądaj dokumentu podróży, informacji o numerze identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji i oświadczenia o rezydencji podatkowej;

- 3) **Odmowa współpracy** — gdy klient odmawia podania danych, nie nawiązuje stosunków i rozważa zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, jeżeli odmowa budzi podejrzenie;
- 4) **Zmiana beneficjenta rzeczywistego** — traktuj jako zdarzenie wymagające ponownej oceny ryzyka w ciągu 14 dni;
- 5) **Rachunki powiernicze i skrytki** — wymagają zatwierdzenia przez komórkę zgodności (Departament Zgodności), a umowa musi wskazywać beneficjenta rzeczywistego;
- 6) **Wypłaty zagraniczne i kryptoaktywa** — transakcje powiązane z usługodawcami kryptoaktywów lub krajami wysokiego ryzyka analizuj jako transakcje o podwyższonym ryzyku;
- 7) **Klienci przypadkowi** — przy transakcji okazjonalnej o wartości co najmniej równoważność 15 000 euro identyfikuj i weryfikuj klienta, nawet jeśli nie zawiera on umowy z Bankiem.

W razie wątpliwości co do zastosowania powyższych reguł pracownik zwraca się do kierownika placówki, a ten — do komórki zgodności (Departament Zgodności), korzystając z adresu aml@bank.example.

Odmowa nawiązania stosunków gospodarczych, wykonania transakcji lub wypowiedzenie umowy z powodu niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby nie naruszyć zasady nieujawniania.

W takich przypadkach:

- 1) decyzję o odmowie lub wypowiedzeniu umowy podejmuje Departament Zgodności na wniosek kierownika placówki;
- 2) w informacji dla klienta wskazuje się, że odmowa wynika z obowiązków nałożonych na Bank przepisami prawa, bez podawania szczegółów analizy;
- 3) umowę wypowiada się w terminie przewidzianym w regulaminie produktu, chyba że przepisy zezwalają na wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym;
- 4) środki klienta zwraca się na rachunek wskazany przez klienta, jeżeli zostanie on pozytywnie zweryfikowany i nie ma przeszkód wynikających z przepisów lub żądań organów.

Przy zwrocie środków na rachunek w innym banku sprawdź, czy rachunek należy do klienta; w razie wątpliwości zleć zwrot na rachunek, z którego środki wpłynęły.

13. Kontrola i nadzór

Kontrola stosowania procedury jest prowadzona w trzech liniach. W pierwszej linii kierownicy placówek i jednostek weryfikują kompletność dokumentacji klientów i prawidłowość wprowadzania danych do systemów. W drugiej linii Departament Zgodności wykonuje testy wrywkowe oraz ocenia skuteczność scenariuszy monitorowania. W trzeciej linii niezależny audyt wewnętrzny bada całość procesu.

Kontrola obejmuje w szczególności:

- 1) kwartalny przegląd próbki nowo przyjętych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem

klientów wysokiego ryzyka;

- 2) sprawdzenie terminowości analiz alertów i zawiadomień oraz zgodności z zasadą nieujawniania;
- 3) weryfikację jakości danych o beneficjentach rzeczywistych i aktualności dokumentów tożsamości;
- 4) ocenę poprawności zastosowania progów transakcyjnych i środków wzmocnionych.

Wyniki kontroli są przedstawiane Zarządowi w sprawozdaniu rocznym sporządzanym przez osobę na stanowisku „Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy”. Stwierdzone uchybienia usuwa się według planu naprawczego z określonymi terminami; nieusunięcie uchybienia w terminie zgłasza się do organu zarządzającego (Zarząd Banku).

Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy raz w roku sporządza sprawozdanie dla Zarządu dotyczące stosowania procedury. Sprawozdanie przedstawia dane i wnioski, a także propozycje działań doskonalących.

Sprawozdanie zawiera co najmniej:

- 1) liczbę klientów według poziomów ryzyka i zmiany w ich strukturze;
- 2) liczbę alertów, analiz i zawiadomień oraz średni czas obsługi alertu;
- 3) wyniki kontroli, w tym liczbę i wagę stwierdzonych uchybień;
- 4) informacje o szkoleniach i o wynikach testów;
- 5) wnioski z kontroli organów nadzoru, jeżeli były prowadzone;
- 6) propozycje zmian w procedurze, scenariuszach i narzędziach.

Zarząd rozpatruje sprawozdanie nie później niż w ciągu kolejnych trzydziestu dni od jego otrzymania i przyjmuje wnioski do realizacji, wyznaczając osoby odpowiedzialne i terminy.

14. Szkolenia

Bank zapewnia, aby pracownicy mieli wiedzę potrzebną do rozpoznawania i właściwej reakcji na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szkolenia są obowiązkowe, a udział w nich jest odnotowywany w ewidencji szkoleń.

Zasady szkoleń są następujące:

- 1) nowo zatrudniony pracownik odbywa szkolenie wstępne w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia pracy i nie może samodzielnie przeprowadzać identyfikacji do czasu jego ukończenia;
- 2) szkolenie okresowe odbywa się raz w roku i obejmuje zmiany przepisów, typologie, wyniki kontroli oraz omówienie przypadków;
- 3) pracownicy komórki analitycznej (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności) oraz osoby zatwierdzające relacje wysokiego ryzyka uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych;
- 4) szkolenia kończą się testem, a wynik poniżej progu zaliczenia wymaga powtórzenia szkolenia.

Za organizację szkoleń odpowiada Departament Zgodności. Zaświadczenia o ukończeniu

szkolenia przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

Poza szkoleniami cyklicznymi Bank organizuje szkolenia doraźne, gdy zmieniają się przepisy, pojawiają się nowe typologie lub wyniki kontroli wskazują na powtarzające się nieprawidłowości.

Szkolenia doraźne:

- 1) zleca koordynator, określając grupę odbiorców, temat i termin wykonania;
- 2) prowadzi się w krótkiej formie — instruktażu, wideokonferencji lub krótkiego kursu zdalnego;
- 3) obejmują obowiązkowo wszystkich pracowników, których zmiana dotyczy, w terminie siedmiu dni od zmiany;
- 4) kończą się potwierdzeniem zapoznania się z treścią i krótkim sprawdzianem.

Materiały szkoleniowe są dostępne na wewnętrznym portalu i podlegają aktualizacji. Pracownik jest obowiązany korzystać wyłącznie z aktualnej wersji.

15. Dokumentacja i archiwizacja

Bank przechowuje dokumentację dotyczącą zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także wyniki prowadzonych analiz, przez okres 5 lat, liczony od dnia zakończenia stosunków gospodarczych albo od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

Przechowywaniu podlegają:

- 1) kopie dokumentów i informacji uzyskanych w ramach identyfikacji, weryfikacji i ustalania beneficjenta rzeczywistego;
- 2) formularze F-AML-01 oraz decyzje o zatwierdzeniu relacji wraz z uzasadnieniem;
- 3) dokumentacja ocen ryzyka, zmian poziomu ryzyka i środków wzmocnionych;
- 4) wyniki analiz alertów i zawiadomień — przez okres 5 lat;
- 5) ewidencja szkoleń i wyniki kontroli.

Dokumentację przechowuje się w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD) oraz w archiwum elektronicznym Banku, w sposób zapewniający jej integralność, dostępność dla uprawnionych osób i możliwość szybkiego przedstawienia organom państwa. Dokumentacji nie wolno niszczyć przed upływem okresu przechowywania, nawet na żądanie klienta; po jego upływie dokumenty niszczy się protokolarnie, o ile nie zachodzą podstawy do dłuższego przechowywania.

Dane osobowe Klientów przetwarza się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) chronić dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;

- 2) nie udostępniać danych poza Bank bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, przekazuje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Dokumentację dotyczącą stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przechowuje się w sposób umożliwiający jej odtworzenie w razie kontroli organu nadzoru lub postępowania karnego.

Do dokumentacji należą:

- 1) kopie dokumentów lub informacje z nich pochodzące, pozyskane przy identyfikacji i weryfikacji;
- 2) formularze oceny ryzyka, wyniki scoringu oraz ich zmiany w czasie;
- 3) analizy alertów, w tym decyzje o zamknięciu sprawy wraz z uzasadnieniem;
- 4) korespondencja z klientem w sprawie wyjaśnienia transakcji lub uzupełnienia danych;
- 5) kopie zawiadomień przekazanych organom i dowody ich przekazania;
- 6) dokumentacja szkoleń i kontroli wewnętrznych.

Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat, a analizy dotyczące transakcji — przez 5 lat. Po upływie tych okresów jednostka „Departament Zgodności” zleca jej zniszczenie w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych.

16. Postanowienia końcowe

Procedura wchodzi w życie z dniem wskazanym w metryczce i zastępuje wcześniej obowiązujące zasady dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka klientów. Wszystkie pytania dotyczące jej stosowania zgłasza się do komórki zgodności (Departament Zgodności), na adres aml@bank.example.

Załączniki są integralną częścią procedury. Naruszenie obowiązków wynikających z procedury może stanowić podstawę odpowiedzialności służbowej, a w przypadkach określonych w przepisach — także odpowiedzialności karnej.

Zmiany procedury wprowadza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) informację o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje archiwizuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1

Lista kontrolna stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Lista kontrolna służy do potwierdzenia, że przed nawiązaniem stosunków gospodarczych zastosowano wszystkie środki bezpieczeństwa finansowego. Pracownik zaznacza wykonane czynności i dołącza listę do karty klienta.

- ☐ Okazano dokument tożsamości klienta, sprawdzono jego ważność i zgodność danych
- ☐ Zweryfikowano tożsamość w niezależnym źródle lub w rejestrze publicznym
- ☐ Zidentyfikowano pełnomocnika lub osoby reprezentujące klienta i ich umocowanie
- ☐ Ustalono beneficjenta rzeczywistego i zweryfikowano jego dane
- ☐ Ustalono cel i planowany charakter stosunków gospodarczych
- ☐ Ustalono źródło pochodzenia środków i — jeśli wymagano — dołączono dokumenty
- ☐ Sprawdzonego klienta, pełnomocników i beneficjenta w wykazach sankcyjnych
- ☐ Zapytano o status PEP i odnotowano odpowiedź
- ☐ Wprowadzono dane do systemu KYC-PRZYKŁAD i wyliczono wynik scoringu
- ☐ Przypisano poziom ryzyka i uzyskano wymagane zatwierdzenie
- ☐ Zastosowano środki uproszczone lub wzmocnione adekwatne do ryzyka
- ☐ Ustalono termin najbliższego przeglądu danych
- ☐ Klient podpisał oświadczenie o prawdziwości danych i klauzulę informacyjną

Załącznik nr 2

Kryteria scoringu ryzyka klienta

Poniższa tabela przedstawia kryteria punktowe stosowane w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD) do oceny ryzyka klienta. Wynik jest sumą punktów za poszczególne kryteria; progi poziomów ryzyka określono w sekcji dotyczącej oceny ryzyka.

Kryterium	Opis	Punkty
Rodzaj klienta	Osoba fizyczna rezydent — 5; przedsiębiorca — 10; osoba prawna ze złożoną strukturą — 20	5–20
Kraj	Polska i państwa o niskim ryzyku — 0; kraje z wykazu podwyższonego ryzyka — 35	0–35
PEP	Klient, beneficjent rzeczywisty lub pełnomocnik jest PEP — 40	0–40
Gotówka	Regularne wpłaty i wypłaty gotówkowe niewspółmierne do profilu — 15	0–15
Kanał	Obsługa w placówce — 0; kontakt na odległość — 10	0–10
Branża	Branża podwyższonego ryzyka (np. obrót metalami szlachetnymi, nieruchomości, gry hazardowe) — 15	0–15
Produkt	Rachunek bieżący — 0; rachunek powierniczy lub skrytka — 10	0–10

Poniższe zestawienie przedstawia najważniejsze progi i terminy stosowane w procedurze. Jest ono pomocą dla pracownika i nie zastępuje postanowień zasadniczych.

Zagadnienie	Wartość lub termin
Transakcja okazjonalna — obowiązek stosowania CDD	równowartość 15 000 euro
Transakcja gotówkowa podlegająca rejestracji	równowartość 10 000 euro
Kontrola danych przelewu	równowartość 1 000 euro
Konieczność udokumentowania źródła wpłaty	50 000,00 zł
Powiązane transakcje wymagające analizy	równowartość 5 000 euro
Próg udziałów beneficjenta rzeczywistego	25%
Analiza alertu	5 dni
Zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej	2 dni roboczych
Przechowywanie dokumentacji	5 lat

Załącznik nr 3

Przykładowe sygnały ostrzegawcze

Wykaz sygnałów ostrzegawczych ma charakter przykładowy. Wystąpienie jednego sygnału nie oznacza jeszcze podejrzenia, jednak powinno skłonić do dokładniejszej analizy sytuacji klienta.

Obszar	Sygnał ostrzegawczy
Zachowanie klienta	Unika kontaktu osobistego, niechętnie podaje dane lub składa niespójne wyjaśnienia
Dokumenty	Dokumenty budzą wątpliwości co do autentyczności albo dane w nich zawarte są niespójne
Gotówka	Wpłaty tuż poniżej progu, dzielone na kilka operacji lub na kilka dni
Przepływ środków	Środki są wypłacane lub przelewane niemal natychmiast po wpływie
Struktura	Skomplikowana struktura własności bez ekonomicznego uzasadnienia
Kraje	Przelewy do lub z krajów wysokiego ryzyka bez związku z działalnością klienta
Profil	Obroty wielokrotnie przewyższają deklarowane dochody lub przychody